贡井区“2·21”一般道路交通事故调查报告

2024年2月21日12时10分左右，我区348国道1636公里加700米（谭八爷食品有限公司门外）处发生一起川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车与行人发生碰撞的事故，事故致使行人张**当场死亡，直接经济损失人民币322621元。

事故发生后，区级相关部门和建设镇人民政府组织人员立即赶赴现场开展救援，区公安交警大队立即赶往现场进行了勘查。

为查明事故原因、分清事故责任、落实整改措施，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》（四川省人民政府令第225号）等法律法规的规定，区人民政府在贡井区交警大队对该起事故进行责任认定后，于2024年4月25日成立了以区应急局为组长单位，区交通运输局、区公安分局、区总工会、区交警大队和建设镇人民政府以及沿滩区交通运输综合行政执法大队为成员单位的贡井区“2·21”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请区纪委、监委相关负责人参加事故调查工作。

经调查认定，贡井区“2·21”道路交通事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

一、事故相关情况

（一）肇事车辆情况

本次发生事故的川 C*****重型半挂牵引车牵引川 C****挂车所属公司为自贡能达物流有限公司。川 C*****重型半挂牵引车行驶证档案编号 C000100*****，车辆号牌：川 C*****，车辆类型：重型卸货车，使用性质：货运，品牌型号：解放牌 CA4250P6**********，车辆识别代码：LFWSRXS**********，发动机号：531*****，准牵引总质量：40000 千克，检验有效期至 2025 年 03 月，车辆强制报废期止 2034 年 3 月 8 日。车辆在中国大地财产保险公司投保第三者强制险、公路货物运输定期定额保险、机动车综合商业保险、机动车交通事故强制保险；川 C****挂重型自卸半挂车品牌型号为：路飞牌 YEZ*******，车辆识别代号为：LZ9940Z**********。事故发生后，自贡市公安局交通警察支队贡井大队对川 C*****重型半挂牵引车牵引川 C****挂车安全技术性能进行了鉴定，经鉴定，其转向系、制动系的安全技术性能符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定，因存在同轴轮胎花纹不一致，故其行驶系安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定。

（二）事故当事人情况

1.肇事驾驶员，明**，男，汉族，42 岁，身份证号 510311**********，户籍所在地及现住址：四川省自贡市**********，持有机动车驾驶证号：510311**********，准驾车型：A2D，档案编号 510300******，有效期限 2023 年

12月11至长期，持有道路运输从业资格证，证号：510311**********，为自贡能达物流有限公司川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车驾驶员。事发后，经检测，明**未饮酒、吸毒和服用药物。

2.死者，张**，女，汉族，93岁，户籍地及现住址：四川省自贡市**********，身份证号：510303**********。

（三）车属单位基本情况

自贡能达物流有限公司，统一社会信用代码：915103**********，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，住所：自贡市**********，法定代表人：熊**，注册资本：贰佰万元整，成立日期：2017年01月17日，经营范围：普通货运、专用运输、货运信息服务、停车服务、仓储服务、货物中转服务、汽车维修、汽车租赁、代办机动车辆保险、机动车登记手续服务。登记机关：自贡市沿滩区市场监督管理局，核准日期：2023年12月26日；取得《道路运输经营许可证》（川交运管自字510311******号），证件有效期至2028年1月2日，核发机关：自贡市沿滩区交通运输局，核发日期2024年1月4日，经营范围：道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器）。

事发时，该公司名下有货运车辆115台，全为普通货物运输车辆，有动力总承的60台，挂车55台。公司共有员工52人，其中管理人员12人，驾驶人员40人。法定代表人熊**同时任

总经理，全面负责公司一切事务，副总经理唐**分管生产。公司下设专职安全管理机构（安全部，负责人兰**，专职安全员段**，GPS 专职管理员：涂*、涂*）、财务部（负责人余**）、技术部（科长：唐**，技术员：余**）和办公室（余**兼任办公室主任）。公司制定了《安全生产责任制度》《安全生产宣传教育制度》《安全生产目标管理制度》等 48 项安全生产管理制度和《驾驶从业岗位安全生产操作规程》《驾驶员安全行车操作规程》《车辆安全检查操作规程》等 8 项操作规程；公司分层级全员签订了安全生产责任书，车辆驾驶员作出了《安全承诺书》《道路货物运输驾驶员安全生产承诺书》《杜绝“三超一疲劳”交通违法行为安全承诺书》，公司与车辆驾驶员签订了《驾驶员安全保证合同》《驾驶员职业危害相关事项告知》；制订了《安全生产费用投入计划》，并按计划对安全生产费用进行了提取和列支；制订了年度安全生产教育培训计划，委托第三方机构每月对驾驶人员进行了 2 课时的安全教育培训，并进行了测试。公司主要负责人、安全生产管理人员等经过相关部门安全教育培训并考核合格，所有机动车驾驶员皆持有驾驶证。新入职、转岗驾驶员进行了岗前培训和为期 3 天的跟车实习，并进行了考试考核，委托具备资质的疾病预防检测机构进行了职业健康体检，考试考核和体检合格后签订了《驾驶员聘用合同》；每季度定期召开了安全生产领导小组会议，对安全生产工作进行了安排部署。每月召开了安全生产例会，传达

了习近平总书记重要批示指示精神和党中央国务院、省、市、区的安排部署以及相关监管部门的工作要求，全年于2023年2月27日、5月3日召开有公司管理层和驾驶员参加的安全生产工作会议，学习了习近平总书记对河南安阳火灾事故、内蒙古阿拉善旗露天煤矿坍塌事故的批示指示精神，学习了云南丽江“4.24”道路交通事故和凉山州雷波县“4.19”自然灾害事故案例，对汛期、GPS监控、教育培训等安全生产进行了安排部署。每季度召开了安全警示教育会议，组织观看道路交通事故案例，学习了相关法律法规和规章制度及操作规程；开展了安全风险辨识，制定了预防控制措施，并组织所有员工进行了培训，每月2次对驾驶员及其资质、车辆安全设施设备等风险源进行了检查。每月开展了事故隐患排查整治，对排查出的隐患发送《安全隐患整改通知单》落实整改，并将事故隐患整改情况进行统计、分析和通报。对公司驾驶员交通违法行为进行了通报，按《交通违规违法处理制度》进行了警告或罚款，并通过交通安全云课堂对其进行教育培训；按照《安全生产责任制考核制度》组织对公司全体员工进行了考核；对车辆发生的事故开展了调查、处理和警示教育；制订了安全生产事故应急救援预案并开展了事故演练。

二、事故基本情况

（一）事故现场情况

事故现场位于G348国道1636公里+700米（谭八爷食品有限

公司大门外人行横道处），道路为机非双向六车道，呈东西走向，中心由护栏隔离，事故发生点施划人行横道线，并设置人行横道标志，事故路段限速60千米/小时，并设置限速标志。该道路路面为干燥沥青路面，平直完好。事发时为白天，天气晴，视线良好。

（二）道路交通事故认定情况

贡井区交警大队经对事故调查后作出了《道路交通事故认定书》（第51030312024*******号），认定此事故中，明**驾驶川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车行经人行横道处，未按规定停车让行正在通过人行横道的行人张**，导致所驾车辆与张**发生碰撞。明**的行为和过错在此事故中起全部作用，张**在此事故中无过错行为。明**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，就当减速行驶，遇行人正在通过人行横道，应当停车让行”规定。依据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第九十一条和《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款规定认定：明**承担此事故全部责任，张**不承担责任。

三、事故发生经过及应急与善后处置情况

（一）事故发生经过、抢险救援情况

2024年2月21日上午12时3分左右，自贡能达物流有限公司驾驶员明**驾驶该公司川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车到自贡八中旁装载好29吨石英砂（核载33吨），准

备运往泸州市泸县。12 时 10 分左右，明**驾车以 50 千米-60 千米每小时的速度（事故后由四川联立司法鉴定中心对事故视频进行鉴定后作出结论），沿国道 G348 由贡井区成佳镇方向往自贡方向行至潭八爷食品有限公司大门处（1636 公里+700 米）中间车道时，发现距离车头正前方约 2 米的人行横道上张**正从右往左通过，已行至该向车道人行横道中间位置。明**立即踩刹车同时往右打方向，但为时已晚，该车左前方最终还是与张**相撞。相撞后，明**开启双闪指示灯立即下车观察张**受伤情况，并拨打 120 急救电话和 122 报警电话。约 20 分钟后，120 急救车辆赶到现场，经急救人员诊断，张**已当场死亡。交警赶赴现场后，对现场进行了勘查，并对明**进行了酒驾与毒驾测试，经测试明不波无酒驾与毒驾情况。

（二）事故报告情况

事故发生后，肇事驾驶员明**立即向交警部门报告了事故，属地建设镇人民政府也按规定向区委办、区政府办及区安办进行了事故报告，我区按规定及时向市级进行了报告。

（三）善后处理情况

事故发生后，区级相关部门、建设镇人民政府立即赶赴现场会同区交警大队组织开展救援，对死者遗体进行收殓，并通知死者家属。截至目前，死者已下葬，自贡能达物流有限公司会同中国大地财产保险股份有限公司四川分公司与死者家属签订《车险人伤一次性赔偿协议书》，对死者家属进行了赔偿，取

得了家属谅解。死者家属情绪稳定，无社会不稳定因素。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

（一）伤亡情况：1人死亡。

（二）直接经济损失：人民币322621元。

五、事故原因

明**未按照操作规范安全文明驾驶。肇事驾驶员明**安全驾驶意识淡薄，驾驶川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车行经人行横道处，观察不足且未减速，未能及时发现正在通过人行横道的行人张**，并按规定停车让行，从而将张**撞倒导致了本次事故的发生。明**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十七条第一款“机动车行经人行横道时，就当减速行驶，遇行人正在通过人行横道，应当停车让行”规定。是直接导致本次事故发生的直接原因。

六、调查发现的其他问题

自贡能达物流有限公司隐患排查治理不到位。自贡能达物流有限公司未能发现和治理川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车同轴轮胎花纹不一致，行驶系安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定的隐患。

七、事故责任的认定以及处理建议

（一）直接责任人及处理建议

明**，事故车辆川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车驾驶员。因个人安全意识不强，行驶中未按照安全文明驾驶

的要求，在通过人行横道时未减速观察，未及时发现行人并停车让行，导致事故发生，应当承担事故发生的直接责任。目前，明**已由贡井区交警大队追究其刑事责任。

（二）其他相关单位处理建议

调查组提取了自贡能达物流有限公司安全生产管理资料，经调查，明**于2016年3月入职本公司，驾驶川C*****重型半挂牵引车，2019年4月变更成川C*****重型半挂牵引车。变更驾驶车辆后，公司对其开展了上岗前安全知识、操作技能培训和岗前跟车实习，并经考试合格和职业健康检查合格后签订聘用合同上岗。同时，该单位已按规定成立安全生产管理机构、配备安全生产管理人员，并按要求取得培训合格证，每月定期召开安全生产例会，每月对驾驶人员开展安全生产教育培训工作，按照《道路运输技术管理规定》和国家标准《汽车维护、检测、诊断技术规范》（GB/T18344）的规定，做好车辆日常检查、二级维护作业。经调查组调查认定，自贡能达物流有限公司对本次事故的发生不负有责任。但该公司未发现和治理川C*****重型半挂牵引车牵引川C****挂车同轴轮胎花纹不一致，行驶系安全技术性能不符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）之规定的隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患”的规定，建议由自贡市沿滩

区交通运输局依法处理。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故的教训，预防和避免类似事故再次发生，针对本次事故的特点和调查中发现的企业存在的隐患，特提出以下防范措施建议:

（一）自贡能达物流有限公司要举一反三，进一步落实企业安全生产主体责任。加大事故隐患排查整治力度和对本公司驾驶员的安全教育培训力度，特别是要从安全操作规程和安全意识方面着手，加强培训效果和日常动态抽查及考核，切实增强从业人员的自主安全意识，杜绝再次发生此类事故。

（二）自贡市沿滩区交通运输局要加大对事故发生企业的技术指导力度和安全行车宣传力度，不定期对辖区企业开展交通安全警示教育，严格检查事故发生企业事故隐患排查治理情况和驾驶员安全教育、培训执行情况，进一步督促货运企业落实安全生产主体责任，提升道路运输企业和驾驶员的交通安全意识和责任意识，有效遏制道路交通事故发生。